

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 355/2538

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ซื้อทรัพย์

ผู้คัดค้าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ฟาร์มาซูติคอล

กับพวก

จำเลย

นายยุทธนา วานิชอังกูร จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และทนายผู้ซื้อทรัพย์ต่างได้รับ
สำเนาคำร้องแล้ว เฉพาะเจ้าพนักงาน พิตักษ์ทรัพย์และผู้ซื้อทรัพย์ทั้งสองแถลง
คัดค้าน (อันดับ 202 แผ่นที่ 3 ที่ 7 และที่ 5 และอันดับ 203,205) กรณีเป็นชั้นขอให้
เพิกถอนการขายทอดตลาด คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็น
บุคคลล้มละลาย และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการยึดทรัพย์จำเลยที่ 2 คือ
โฉนดที่ดินเลขที่ 25793 แขวงบางจากเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง ต่อมาได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2531 ปรากฏว่า นายนิธิไชยธีรวัคกับนางฉลองทิพย์ กิตติผดุงเป็นผู้ซื้อ
ทอดตลาดได้ราคา 600,000 บาทต่อมาวันที่ 13 กรกฎาคม 2531 จำเลยที่ 2 ได้ยื่น
คำร้อง ต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้รับทราบประกาศขายทอดตลาด ทำให้เสีย
สิทธิในอันที่จะเข้าสู่ราคาการที่ผู้ให้ราคาสูงสุด เพียง 600,000 บาทนั้น เป็นการ

ประมูลที่ตกลงไว้ล่วงหน้าในกลุ่มผู้สูราคา เพราะทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ดังกล่าว ปัจจุบันมีราคากว่า 1,000,000 บาท และจำเลยที่ 2 ได้เตรียมการไว้ที่จะเข้าสูราคา จนถึง 1,600,000 บาท ขอให้ ยกเลิกการขายทอดตลาด แล้วเปิดโอกาสให้ขายทอดตลาดใหม่ เพื่อ ให้จำเลยที่ 2 กับผู้สนใจเข้าสูราคาต่อไปศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้ยก คำร้องของ จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายกคำสั่งและ คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นไต่สวน คำร้องของ จำเลยที่ 2 แล้วมีคำสั่งใหม่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้านว่า การขายทอดตลาด ทรัพย์ถูกต้องตามระเบียบ มีการประกาศแจ้งการขายโดยชอบแล้วราคาที่ขายสูงพอสมควรแก่สภาพทรัพย์ในขณะนั้น ขอให้ยกคำร้อง นายนิติไชยธีรภักดิ์และ นางฉลองทิพย์กิติผดุง ผู้ซื้อทรัพย์คัดค้านว่า ทราบการขายจากประกาศของเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ และซื้อทรัพย์ในราคาสูงถึง 600,000 บาท ข้ออ้าง ของ จำเลยที่ 2 ไม่เป็นความจริง ขอให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งยก คำร้อง จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่น คำร้องนี้ (อันดับ 201,200) ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ขอลุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์ มี คำสั่งว่า ไม่ใช่เรื่องขอลุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 แต่เป็นเรื่อง ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งมาตรา 264 และไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการ ขายทอดตลาด ยกคำร้อง (อันดับ 187)

คำสั่ง กรณีเป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์คำร้องของผู้ร้องประกอบกับคำคัดค้านของนายนิติไชยธีรภักดิ์และนางฉลองทิพย์ กิติผดุง ผู้ซื้อทรัพย์ซึ่งยืนยันว่าจะไม่โอน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาทยังบุคคลที่ 3 แล้ว เห็นสมควรคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องบางส่วน จึงมีคำสั่งว่าหากนายนิติไชยธีรภักดิ์ และนางฉลองทิพย์กิติผดุง ผู้ซื้อทรัพย์ได้รับโอนทรัพย์

พิพาทแล้ว ห้ามนายนิธิไชยธีรภักและนางฉลองทิพย์กิติผดุง ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยว
กับทรัพย์พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

คำสั่ง กรณีเป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 264 พิจารณาคำร้องของผู้ร้องประกอบกับคำคัดค้านของนายนิธิไชยธีร
ภักและนางฉลองทิพย์ กิติผดุง ผู้ซื้อทรัพย์ซึ่งยืนยันว่าจะไม่โอน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์
พิพาทไปยังบุคคลที่ 3 แล้ว เห็นสมควรคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องบางส่วน จึงมีคำ
สั่งว่าหากนายนิธิไชยธีรภัก และนางฉลองทิพย์กิติผดุง ผู้ซื้อทรัพย์ได้รับโอนทรัพย์
พิพาทแล้ว ห้ามนายนิธิไชยธีรภักและนางฉลองทิพย์กิติผดุง ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยว
กับทรัพย์พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ